

Nr. 150 Ressortbesprechung im Reichsarbeitsministerium vom 27. Juni 1938, 11 – 12.45 Uhr

R 2/19215, unfol. Niederschrift des RAM, Umdruck¹

Anwesend: MR Ebel (Vorsitz), RAss. Malzahn (RAM); HStL Bärmann, Eftger, RR Heimhardt (StdF); RAss. Stoeckert (RFM); GerAss. Dreßler (REM); RR Rust (RWiM); AGR Pfeifle, StA Rexroth (RJuM); MR v. Heusinger (PrFM); ORR Lampe, LGR Friemann (RKomPr.).

Beginn: 11:00

Beginn: 12:45

Ort: Reichsarbeitsministerium

[GESETZENTWURF ÜBER DIE BILDUNG EINER WOHNWIRTSCHAFTSKAMMER]

Vertraulich!

[...]²

Min[isterial]Rat Dr. Ebel führte einleitend aus, daß die Einladung zu der Sitzung verhältnismäßig kurzfristig erfolgt sei³, und daß daher das Reichsministerium des Innern eine Verlegung um 10 Tage beantragt habe⁴. Diesem Wunsche habe jedoch aus folgenden Gründen nicht entsprochen werden können: Zunächst sei eine baldige Verabschiedung des Entwurfs dringend notwendig. Bei einer Verschiebung um 10 Tage hätte ferner damit gerechnet werden müssen, daß in anderen Ressorts die zuständigen Sachbearbeiter im Urlaub gewesen wären, so daß eine weitere Verzögerung eingetreten wäre. Ferner dürfte auch für diejenigen Sachbearbeiter, die über den Entwurf in ihrem Hause noch nicht hätten Vortrag halten können⁵, eine Vorbesprechung zur Klärung verschiedener noch offener Fragen von Wert sein. Zu diesen Fragen gehöre zum Beispiel die Finanzierung der Wohnwirtschaftskammer. Hierüber sei in dem Entwurf des Gesetzes nichts enthalten. Beabsichtigt sei, die Kosten für die Kammer durch Beiträge der Hausbesitzer aufbringen zu lassen. Für die Höhe der

¹ Den in der Sitzung vertretenen Ressorts z. Hd. der beteiligten Referenten am 4. 7. 1938 m.d.B. um beschleunigte endgültige Stellungnahme übersandt; Abschrift in R 2/11155, Bl. 298–303. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 22051. Eigene Sitzungsvermerke des RAss. Stoeckert/RFM in: R 2/19215 und R 2/11555, Bl. 286f.; des RR Rust/RWiM in R 3101/9973, Bl. 197–200.

² Angabe von Ort, Zeit und Gegenstand der Sitzung; Verweis auf Anwesenheitsliste.

³ Durch Schreiben vom 20. 6. 1938, gerichtet an RJuM, RIM, RWiM, StdF, REM, RFM, PrFM und RKomPr., mit Entw. eines „Gesetzes über die Bildung einer Wohnwirtschaftskammer“ nebst Satzung; R 2/19215; Abschriften in R 43 II/1171a, Bl. 38–46; R 2/11155, Bl. 288–296. Das Begleitschreiben berief sich auf die Initiative des StdF und führte u. a. aus: „Im Zusammenhang mit den grundlegenden neuen Maßnahmen der Reichsregierung auf rechtlichem, wirtschaftlichem und sozialem Gebiet seit der Machtübernahme wurden dem Hausbesitz und der Mieterschaft und damit auch den beiden Organisationen [unten Anm. 6] neue bedeutungsvolle Aufgaben zugewiesen. Immer stärker waren auf dem Gebiet der Wohnwirtschaft öffentliche Aufgaben durchzuführen. Hausbesitz und Mieterschaft mußten für die Erreichung der Ziele der Reichsregierung mit eingesetzt werden. So wurde ihre Mitarbeit z. B. erforderlich bei Durchführung des Vierjahresplans, bei der Organisation des Luftschutzes, bei der Einführung der Reichsgrundsteuer, bei der Preisüberwachung, bei Maßnahmen gegen Wohnungsmangel usw. [...] Bei der Bedeutung der Wohnwirtschaft kann die Lenkung ihrer Mitarbeit im Rahmen der Politik der Reichsregierung sowie ihre allgemeine Förderung und Betreuung nicht mehr den bisherigen Vereinigungen trotz Anerkennung ihrer bisherigen Tätigkeit überlassen bleiben. Es ist vielmehr erforderlich, eine Organisation zu schaffen, die der neuen stärkeren Belastung von Hausbesitz und Mieterschaft und ihren neuen Aufgaben entspricht.“ Zu den offenen Problemen in der Wohnungsbaupolitik vgl. Dok. Nr. 167; generell zur Mietpreisbildung und Wohnraumbewirtschaftung: FÜHRER, Mieter, Hausbesitzer, S. 218–222, 335–338.

⁴ Mit Schreiben an den RAM vom 24. 6. 1938; R 2/19215.

⁵ Vgl. den einleitenden Passus im Vm. Stoeckerts (o. Anm. 1): „Sämtliche Vertreter wiesen darauf hin, daß es ihnen infolge der kurzen Einladungsfrist nicht möglich gewesen sei, die Angelegenheit vorzutragen, und daß sie sich die Stellungnahme ihres Hauses Vorbehalten mußten.“

Beiträge sei der voraussichtliche Gesamtbedarf unter Anlehnung an die bisherigen Ausgaben der beiden Organisationen des Hausbesitzes und der Mieterschaft⁶ berechnet worden.⁷ Die Beiträge sollen nach der Höhe des Einheitswertes des einzelnen Grundstückes abgestuft werden. In Aussicht genommen seien folgende Beiträge:

Bei Einheitswerten von

5 000	bis	10 000 RM	4 RM jährlich
10 000	bis	20 000 RM	6 RM jährlich
20 000	bis	50 000 RM	8 RM jährlich
50 000	bis	1 00 000 RM	12 RM jährlich
1 00 000	bis	500 000 RM	24 RM jährlich
500 000	bis	1 000 000 RM	50 RM jährlich
	über	1 000 000 RM	100 RM jährlich

Bei den bestehenden Organisationen müßten zum Teil erheblich höhere Beiträge von den Mitgliedern gezahlt werden. Das Reichsarbeitsministerium schlage vor, die Beiträge durch die Gemeinde gemeinsam mit der Grundsteuer einziehen zu lassen⁸. Hierüber seien bereits Verhandlungen mit dem Reichsinnenministerium aufgenommen. Eine Heranziehung der Mieter zu Beiträgen sei nicht vorgesehen, da es sich bei ihnen um derart geringfügige Beträge handeln würde, daß ihre Höhe zu der entstehenden Verwaltungsarbeit in keinem Verhältnis stehen würde. Auf Anfrage von *Gerichts-assessor Dr. Dreßler* (Reichsernährungsministerium) erklärte MinRat *Dr. Ebel*, daß Eigentümer landwirtschaftlich genutzter Grundstücke selbstverständlich nicht beitragspflichtig seien.

Die Vertreter des Preuß. Finanzministeriums, des Reichskommissars für die Preisbildung und des Reichswirtschaftsministeriums warfen die Frage auf, ob die Neuschaffung einer derartigen Organisation unbedingt erforderlich sei, und ob nicht die Gefahr bestehe, daß die Wohnwirtschaftskammer eine bürokratische Einrichtung werden und die Verbindung mit Hausbesitzern und Mietern verlieren würde⁹.

⁶ „Reichsbund der Haus- und Grundbesitzervereine e.V.“ und „Bund Deutscher Mietervereine“, mit Orts- und Landesverbänden. Sie waren durch das Gesetz über Anerkennung und Beaufsichtigung von Vereinigungen von Hausbesitzern und Mietern vom 7. 3. 1935 (RGBl. I S. 352) als alleinige Vertreter ihrer Klientel anerkannt worden, analog den zur Umsetzung staatl. Vorgaben berufenen und verpflichteten Selbstverwaltungsorganen der gewerbl. Wirtschaft; s. PFUNDTNER/NEUBERTIV g 7, S. 1 f.

⁷ Anm. in der Vorlage: „Wie nachträglich festgestellt ist, wurde davon ausgegangen, daß die neue Organisation keine höheren Kosten verursachen soll als die bisherigen beiden Organisationen.“

⁸ Das Gesamtaufkommen schätzte MR Ebel in der Sitzung lt. Stoeckert und Rust (o. Anm. 1) auf 17 Mio RM jährlich.

⁹ Aufschlußreich die Argumentation von RR Rust lt. eigenem Vm. (o. Anm. 1): „Nach meiner persönlichen Auffassung bestünden schwerwiegende Bedenken allgemeiner Natur gegen den Entwurf. Rein *organisatorisch* betrachtet sei es unerfreulich, hier wiederum eine weitere öffentliche Stelle mit einem beträchtlich großen Unterbau zu schaffen, dem ganz zweifellos die enge und stetige Verbindung mit der Praxis fehlen würde. Mitglieder einer Wohnwirtschaftskammer und auch der nachgeordneten Stellen kenne der Entwurf nicht. Es sei daher nicht recht ersichtlich, auf welche Weise die Körperschaft Verbindung zu dem Tagesgeschehen erhalte. Bei der gewählten Konstruktion sei die Gefahr einer Verbürokratisierung nicht von der Hand zu weisen. Wenn daher nicht ganz zwingende Gründe für die Schaffung neuer öffentlicher Stellen sprächen, sei zu überlegen, ob diese Aufgaben nicht irgendwelchen bestehenden Behörden übertragen werden könnten. Soweit mir bekannt, seien mit den Grundbesitzervereinen bislang keine schlechten Erfahrungen gemacht worden, sodaß das Reichswirtschaftsministerium wahrscheinlich keine Veranlassung habe, für eine Auflösung von sich aus einzutreten. – Weiterhin werde mein Haus sicherlich mit Sorge davon Kenntnis nehmen, daß hier wiederum eine Zwangsbeitragspflicht für weiteste Kreise geschaffen werde, die praktisch nichts anderes darstelle als eine neue steuerliche Belastung. Deshalb werde die abschließende Stellungnahme meines Hauses ganz wesentlich [davon] beeinflusst werden, wie und in welcher Höhe die Kosten aufgebracht werden sollen. Darüber enthalte der Entwurf bislang nichts, und hierüber müsse zunächst mein Ministerium unterrichtet werden. – Schließlich wurde von mir noch auf die psychologischen Auswirkungen hingewiesen, die diese Beitragspflicht auslöse, denn der Kreis der Erfaßten werde wesentlich erweitert, da früher den Grundbesitzervereinen auf freiwilliger Grundlage wohl nicht mehr als $\frac{1}{4}$ der gesamten Hauseigentümer angehört hätte.“

ORR Dr. Bärmann (Stellvertreter des Führers) erwiderte darauf, daß die bisherigen Verbände und Vereine der Hausbesitzer und Mieter nach nationalsozialistischer Auffassung nicht mehr als genügend für die Bearbeitung der Fragen der Wohnwirtschaft angesehen werden könnten. Die Durchsetzung gemeinwirtschaftlicher Ziele erfordere eine neue, wirkungsvollere Organisation¹⁰.

Zu der praktischen Arbeit erklärte *MinRat Dr. Ebel*, daß beabsichtigt sei, Stellen der Kammer in den Ländern, in den größeren Verwaltungsbezirken (Provinzen) und in den Gemeinden bis zu 20 000 Einwohnern zu errichten. In kleineren Gemeinden und Kreisen werde sich die Einrichtung einer besonderen Verwaltungsstelle nach dem Bedarf richten. Im allgemeinen werde ein Beauftragter der nächsthöheren Verwaltungsstelle genügen. Überhaupt solle allgemein die Organisation möglichst sparsam arbeiten und jede übermäßige Besetzung der Außenstellen vermieden werden. In dem Entwurf der Satzung sei bereits vorgesehen, daß Beiräte und Fachausschüsse gebildet werden könnten. Dies solle ganz besonders auch in den Außenstellen erfolgen. In diese Ausschüsse sollten Hausbesitzer und Mieter einberufen werden, die ein besonderes Interesse für Fragen der Wohnwirtschaft hätten. Auf diese Weise könne die unbedingt notwendige Verbindung mit Hausbesitzern und Mietern aufrechterhalten und die Gefahr einer Bürokratisierung vermieden werden.

Auf einen Hinweis, daß die Hausbesitzer[-] und Mietervereine bisher doch besonders auch durch öffentliche Versammlungen eine Verbindung mit dem einzelnen Hausbesitzer oder Mieter gehabt hätten, wies *ORR Dr. Bärmann* darauf hin, daß es durchaus möglich sein werde, auch in Zukunft durch die Verwaltungsstellen der Wohnwirtschaftskammer in einer Gemeinde derartige öffentliche Versammlungen über allgemein interessierende Fragen zu veranstalten.

ORR Dr. Lampe (Reichskommissar für die Preisbildung) warf die Frage auf, wer eigentlich als Mitglied dieser Kammer anzusehen sei. Es wurde hierzu festgestellt, daß die Kammer keine Mitglieder haben solle. Die Zahlung von Beiträgen durch die Hausbesitzer solle nicht eine Mitgliedschaft begründen. Bei der Besprechung des Entwurfs im einzelnen wurde noch klargestellt, daß Beiträge auch von den Eigentümern unbebauter Grundstücke geleistet werden sollen, da es Aufgabe der Wohnwirtschaftskammer sei, auch die Fragen unbebauten Grundbesitzes mitzubehandeln.

Staatsanwalt Rexroth (Reichsjustizministerium) wies zu § 2 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes¹¹ darauf hin, daß es sich bei der Tätigkeit der NSV nur um die Schlichtung von außergerichtlichen Streitigkeiten handeln könne. Hierfür sei die NSV auch bereits durch die allgemeine Verfügung des Reichsministeriums der Justiz über die Mitwirkung der NSV im amtsgerichtlichen Güteverfahren vom 5. Dezember 1937¹² im gewissen Umfange eingeschaltet worden. Er bat daher, vor dem Wort „Streitigkeiten“ noch das Wort „außergerichtlich“ einzufügen. Die Streitigkeiten über die Mietpreisbildung sei[en] ein besonderes Spezialgebiet, für das zur Zeit die Preisbildungsstellen und die Mieteinigungsämter zuständig seien.

ORR Dr. Lampe (Reichskommissar für die Preisbildung) betonte, daß das Reichskommissariat besonderen Wert darauf legen müsse, daß auch in Zukunft eine genügende Zusammenarbeit mit den Vertretungen des Hausbesitzers und der Mieterschaft in Fragen der Mietpreisbildung erfolgen könne.

ORR Dr. Bärmann (Stellvertreter des Führers) erklärte hierzu, daß es auch zu den allgemeinen Aufgaben der Wohnwirtschaftskammer gehören werde, die Mietpreisbildung mitzubehandeln.

¹⁰ Plastischer hier wieder der Vm. Rusts (o. Anm. 1), wonach Bärmann erklärte, „daß die Haus- und Grundbesitzervereine und die Mietervereinigungen in Zukunft als überholte Standesorganisationen auf keinen Fall am Leben bleiben könnten, daß also etwas anderes an ihre Stelle treten müsse. Der Stellvertreter des Führers halte es aber nicht für zweckmäßig, die Aufgaben einer Behörde zu übertragen, man müsse dafür eine wesentlich freier und unabhängiger gestaltete Organisation schaffen, und dieses sei eben mit dem Entwurf beabsichtigt.“

¹¹ GesEntw. § 2 (2) lautete: „Die Menschenführung sowie die Schlichtung von Streitigkeiten gehört nicht zu den Aufgaben der Wohnwirtschaftskammer. Die Schlichtung von Streitigkeiten, ausgenommen derjenigen über die Mietpreisbildung, erfolgt durch die NS-Volkswohlfahrt.“

¹² Nicht in DJ 1937/38; nicht ermittelt.

Amtsgerichtsrat Dr. Pfeifle (RMdJ[ustiz]) bemerkte zu § 5 des Gesetzes¹³, daß es zweckmäßig sei, für die aus Anlaß der Umstellung notwendig werdenden Grundbuch- und Registereintragungen auch Gebührenfreiheit vorzusehen, und zwar mit der Maßgabe, daß sie von den Gerichten auf Antrag zu gewähren sei. Über diesen Punkt wird zwischen dem RMdJ und dem RAM noch im einzelnen verhandelt werden. Zu §§ 4 und 6 des Gesetzes¹⁴ sowie den entsprechenden Bestimmungen der Satzungen wurde angeregt, „Ernennung“ durch „Bestellung“ zu ersetzen. § 7 des Gesetzes¹⁵ soll dahin gefaßt werden:

„Der Reichsarbeitsminister kann zur Durchführung dieses Gesetzes die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlassen.

Er kann die ihm zustehenden Befugnisse auf nachgeordnete Behörden übertragen.“

Zur Satzung regte *MR Dr. von Heusinger* an, zu prüfen, ob Abschnitt I des Gesetzes zur Erhaltung und Hebung der Kaufkraft vom 24. März 1934 (RGBl. I S. 235) über die Finanzgebarung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts und ähnlicher Verbände und Organisationen (Beiträgegesetz)¹⁶ Anwendung zu finden habe.

RR Dr. Rust bat wegen der Umlagen der Wohnwirtschaftskammer noch im einzelnen mit dem RMdF zu verhandeln; diesem Wunsche schloß sich, insbesondere im Hinblick auf das Verbot von Preiserhöhungen, *ORR Dr. Lampe* für den R[eichskommissar]fPr. an¹⁷.

Dr. Ebel
Ministerialrat

¹³ GesEntw. § 5: „(1) Die bestehenden Vereinigungen von Hausbesitzern und Mietern sowie die Verbände derartiger Vereinigungen werden mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes aufgelöst. Die Wohnwirtschaftskammer tritt in die vermögensrechtlichen Rechte und Pflichten der aufgelösten Vereinigungen und Verbände ein, soweit nicht der Reichsarbeitsminister etwas anderes bestimmt. Eine Liquidation findet nicht statt. – (2) Im Zweifelsfall entscheidet der Reichsarbeitsminister, ob eine Vereinigung oder ein Verband unter die Auflösung nach Abs. 1 fällt. Seine Entscheidung ist endgültig und für die Gerichte bindend.“

¹⁴ § 4 (2) regelte die Ernennung des Leiters der Wohnwirtschaftskammer durch den RAM. Nach § 6 bedurften alle Ernennungen und Abberufungen der Zustimmung des StdF.

¹⁵ Nur sprachlich leicht abweichend von nachstehender Fassung.

¹⁶ ARH I 1, Nr. 323 P. 13.

¹⁷ Der Bitte des RAM um rasche Stellungnahme zum GesEntw. kam zuerst der RKomPr. mit Schreiben vom 9. 7. 1938 nach, indem er nochmals auf die vom Vertrauen ihrer Mitglieder getragene positive Mitarbeit der beiden Zentralverbände der Hausbesitzer und Mieter abhob und einwandte: „Bei der neuen Organisation besteht die Gefahr, daß sie dieses gleiche Vertrauen weder von seiten der Vermieter noch von seiten der Mieter genießt und daß sie damit die Fühlung mit den Mietern und Vermietern verliert. Damit würde möglicherweise der Zweck der Wohnwirtschaftskammer selbst in Frage gestellt.“ Deshalb mußten zumindest auf unterer Ebene noch „zuverlässige Mieter- und Vermietervertreter aus den Reihen der aufzulösenden Vereine“ in die Arbeit der Wohnwirtschaftskammer eingeschaltet werden. R 2/19215. Sodann bezog auch der RIM grundsätzlich und kritisch Stellung: Dok. Nr. 169.

Zitierhinweis

Nr. 150 Ressortbesprechung im Reichsarbeitsministerium vom 27. Juni 1938, 11 – 12.45 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d150>